PERJANJIAN KERJASAMA JASA IMPROVEMENT BISNIS PROSES dan PENGEMBANGAN PROGRAM ERP ANTARA PT. MITRA SINAR KEDUMAS DENGAN PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN (SENTRAL SISTEM CONSULTING)

Nomor Kontrak : **106/STM-K/VIII/25**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (**01**-**08**-**2025**) antara :

1. **PT. MITRA SINAR KEDUMAS No. NPWP. 83.292.558.0-413.000** beralamat di **Kawasan Industri Multiguna 2, Jl Tanjung no 7, BIIE, Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat**, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Ignatius Pio** Jabatan **Direktur**, dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** ----------
2. **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN (SENTRAL SISTEM CONSULTING), No. NPWP. 01.908.970.5-002.000** beralamat di **MT Haryono Square Lantai 03A/02 Jalan MT Haryono Kav.10 Bidara Cina-Jatinegara, Jakarta Timur 13330**, didirikan dengan akte Notaris **Bistok Situmorang, SH** di Jakarta No. 1 tanggal 4 Juni 1999 dan akte perubahan nama dengan akte **P. Suandi Halim, SH,** di Jakarta No.05 tanggal 2 Februari 2024. berdasarkan dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Imanuel Iman** jabatan **Direktur**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.** ----------

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian kerja **IMPROVEMENT BISNIS PROSES DAN PENGEMBANGAN PROGRAM ERP** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : ----------

Pasal 1
OBYEK PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan jasa **IMPROVEMENT BISNIS PROSES DAN PENGEMBANGAN PROGRAM ERP.**

2. Lingkup pekerjaan pengembangan program meliputi pengembangan bisnis proses dan pembuatan program ERP dengan perincian sebagai berikut:
   1. Bisnis proses *re-engineering*, untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan sistem kontrol untuk mencegah kesalahan yang di lakukan oleh karyawan.
   2. Modul *product costing*
   3. Modul master *customer*, *supplier*, karyawan, dan master lainnya sesuai kebutuhan
   4. Modul master *price reference*
   5. Modul master *HS code*
   6. Modul kontrol lartas
   7. Modul penjualan
   8. Modul pengendalian operational, pengeluaran barang di pelabuhan hingga mengirimkan barang ke lokasi Customer
   9. Modul pengeluaran biaya *operational*
   10. Modul pembelian
   11. Modul *expense report*
   12. Modul *budget*
   13. Modul *accounting*, laporan keuangan
   14. Modul *report* dan *dashboard monitoring*
   15. Tambahan 2 modul lain sesuai kebutuhan.

3. Setelah pekerjaan pembuatan program selesai **PIHAK KEDUA** akan melakukan pemeliharaan program setelah serah terima. Pekerjaan pemeliharaan ini meliputi :

   1. Modifikasi program yang tidak terkait dengan perubahan struktur program. Misalnya perubahan nama, perubahan format, tampilan. Permintaan modifikasi program maximal 5 permintaan / bulan.
   2. *Support hardware* dan *software*, dengan target servis level *agreement* maximal 1x24 jam dalam menangani permasalahan *hardware* ataupun *software*
   3. *Server cloud* dengan kapasitas 40 *giga byte*
   4. *Backup* data ke 2 sumber untuk menjaga data perusahaan.

4. Rincian jadwal **IMPROVEMENT BISNIS PROSES DAN PENGEMBANGAN PROGRAM ERP,** ditetapkan dalam lampiran tersendiri dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan–peraturan atau ketentuan–ketentuan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, daerah atau instansi pemerintah dan peraturan–peraturan lain yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berhubungan dengan pekerjaan **IMPROVEMENT BISNIS PROSES DAN PENGEMBANGAN PROGRAM ERP** di Lokasi.

2. **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pekerjaan dibantu oleh Tim dari **PIHAK PERTAMA** di Lokasi.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu perjanjian sampai dengan program **IMPROVEMENT BISNIS PROSES DAN PENGEMBANGAN PROGRAM ERP** di implementasikan oleh **PIHAK PERTAMA** terhitung sejak bulan **Agustus 2025** sampai dengan bulan **Agustus 2027** selama perjanjian ini.----------
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini belum dapat diselesaikan, maka **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas, selama keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini diakibatkan kesalahan **PIHAK KEDUA**.
3. Penambahan jangka waktu diajukan oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pekerjaan selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 1.----------
4. Ketentuan pada ayat (2) tersebut diatas juga berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, yang diakibatkan oleh kesibukan **PIHAK PERTAMA**, dan bukan diakibatkan oleh kesengajaan dalam memperlambat penyelesaian pekerjaan yang sudah dijadwalkan.----------

Pasal 4
NILAI/HARGA PEKERJAAN

1. Biaya pengembangan Program **IMPROVEMENT BISNIS PROSES DAN PENGEMBANGAN PROGRAM ERP** ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**, dan akan di bebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan sistem sewa bulanan. Adapun nilai sewa bulanan adalah sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** sudah termasuk *server cloud* , *support hardware* dan *software*, seperti tertera dalam pasal 1 ayat 3, biaya sewa belum termasuk PPN 11%.----------
2. Minimal kontrak 2 tahun ----------
3. Setelah kontrak berjalan 2 tahun, **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan Perpanjangan kontrak 1 tahun atau membeli program senilai sewa 1 tahun.
4. Penghentian kontrak akan melepaskan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan *server cloud*. *Support hardware* dan *software,* seperti yang tertera dalam perjanjian pasal 1 ayat 3.
5. **PIHAK KEDUA**, berhak untuk mengajukan tambahan biaya pekerjaan apabila terdapat penambahan pekerjaan diluar dari pekerjaan yang telah disepakati, penambahan biaya pekerjaan tersebut harus disetujui oleh **PARA PIHAK.**----------

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setiap tanggal 1 awal bulan dan mulai berlaku setelah program master, *product costing* dan penjualan sudah digunakan oleh **PIHAK PERTAMA.** ----------
2. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** di Bank BCA Cabang Tebet Barat Jakarta dengan Nomor Rekening : **436.300.5287** atas nama **PT. Sentral Tehnologi Managemen**. ----------

Pasal 6
PAJAK – PAJAK

1. Dalam perjanjian kerjasama ini untuk PPN sebesar 11% menjadi beban **PIHAK PERTAMA**, yang akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya akan disetorkan ke pajak oleh **PIHAK KEDUA**. ----------
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memotong PPh pasal 23 yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** dan mengirimkan bukti potongnya kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 1 bulan setelah dilakukan pembayaran. ----------

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :----------
- 1.1 Berhak mendapatkan jasa pengembangan bisnis proses dan program ERP sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini khususnya dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3.----------
- 1.2 Berhak untuk mendapatkan *server cloud*, *suppor hardware dan software*, *backup data* dan modifikasi program sesuai yang diatur di pasal 1.----------
- 1.3 Berkewajiban memberikan data, informasi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.----------
- 1.4 Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lokasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2).----------
- 1.5 Berkewajiban memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk bekerja di Lokasi. ----------
- 1.6 Berkewajiban menyediakan makan siang selama **PIHAK KEDUA** berada di lokasi.----------
- 1.7 Berkewajiban tidak melakukan penundaan jadwal selama lebih dari 1 (satu) bulan. Apabila terjadi penundaan lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan penambahan biaya sesuai kesepakatan **Para Pihak**.----------
- 1.8 Berkewajiban membayar nilai pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 5 perjanjian ini. ----------

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** : ----------

2.1 Berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan pasal 4 perjanjian ini. ----------

2.2 Apabila terjadi tambahan program diluar yang sudah disepakati, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan tambahan biaya sesuai kesepakatan **Para PIHAK** ----------

2.3 Berhak mendapat biaya jasa **PENGEMBANGAN BISNIS PROSES DAN PROGRAM ERP** sesuai ketentuan yang di atur dalam pasal 5. ----------

2.4 Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini khususnya pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. -----

2.5 Berkewajiban menjaga kerahasiaan semua data, informasi dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai dokumen rahasia, tidak diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**. Setelah pekerjaan selesai, semua data dan informasi tersebut dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA.** ----------

Pasal 8
JAMINAN DAN SANKSI

1. **PARA PIHAK** menjamin melaksanakan seluruh isi Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. ----------
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, apabila **PIHAK KEDUA** tidak juga melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** memutuskan perjanjian ini secara sepihak.----------
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan Pasal 5 (ayat 1), maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, jika **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 60 hari berlum melakukan pembayaran dari invoice yang telah ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan memberhentikan sementara pekerjaan untuk berdiskusi dengan **KEDUA PIHAK** dan apabila **PIHAK PERTAMA** tidak juga melaksanakan/menyelesaikan pembayaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** memutuskan perjanjian ini secara sepihak.----------

Pasal 9
ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK

1. Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus disampaikan kepada masing-masing pihak melalui alamat dan tujuan sebagai berikut : ----------

a. **PIHAK PERTAMA** :

Nama	:	Ignatius Pio
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	Kawasan Industri Multiguna 2,jl Tanjung No 7,BIIE, Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat
Telepon	:	021 22104840
Faksimile	:	021 22104868
E-mail	:	pio.dpi@gmail.com

PIHAK KEDUA :

b.

Nama	:	Imanuel Iman
Jabatan	:	Konsultan
Alamat	:	MT Haryono Square Lantai 03A/02 Jalan MT Haryono Kav.10 Bidara Cina-Jatinegara, Jakarta Timur 13330
Telepon	:	021 29067201-3
Faksimile	:	-
E-mail	:	iman@sentralsistem.com

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. Peristiwa *force majeure* yaitu suatu keadaan, peristiwa atau kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu pihak yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan yang bersangkutan sehingga pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang dalam perjanjian secara limitatif dimaksudkan sebagai banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara,

jatuhnya pesawat terbang serta kebijakan pemerintah yang secara material mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian ini. ----------

2. Apabila selama berlakunya perjanjian ini terbukti secara sah telah terjadi *force majeure* maka segala resiko kerugian menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak. ----------
3. Apabila salah satu pihak atau lebih mengalami *force majeure*, maka pihak yang terkena langsung atau tidak langsung akibatnya dan dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini wajib memberitahukan hal itu kepada pihak lainnya secara tertulis yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya *force majeure*. ----------

Pasal 11
LAIN-LAIN

1. Dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekruit karyawan. ----------
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. ----------
3. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melepaskan hak-haknya untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dan/atau mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ----------

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah/mufakat. ----------
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Kantor Panitera Pengadilan Negeri. ----------

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK.** ----------

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
IGNATIUS PIO	**IMANUEL IMAN**
DIREKTUR	**DIREKTUR**